

AANGETEKEND

AAN de gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSEN

Tevens per fax: 0346 25 40 10

VAN mr. drs. H. Doornhof
advocaat
TELEFOON +31 88 253 5223
FAX +31 88 253 5258
E-MAIL hdoornhof@akd.nl

BEZOEKADRES Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA AMSTERDAM
POSTADRES Postbus 59280
1040 KG AMSTERDAM
Nederland
INTERNET www.akd.nl

DATUM 17 november 2017

ONDERWERP Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats
Beek en Hoff

UW KENMERK --

ONS KENMERK 274266

gemeente Stichtse Vecht	Ingek. 2/15/11160	Ontv. bev.
	20 NOV. 2017	
	0171080317	
	Beh. Afd. RG	
Aantekeningen/Kopie aan.		

ZIENSWIJZE

Edelachtbare raad,

Namens mijn cliënt, de heer Fred Matser, te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 2970 ten kantore van AKD (postbus 59280, 1040 KG Amsterdam), en voor wie ondergetekende in dezen optreedt als advocaat en gemachtigde, bericht ik u dat de heer Matser door middel van deze brief een zienswijze naar voren brengen over een ter inzage gelegd ontwerpbesluit.

Deze zienswijze betreft het ontwerpbestemmingsplan met als registratienummer NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-OW0 (hierna: 'ontwerpbestemmingsplan'). Het plan betreft het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat 81 te Loenen aan de Vecht, Buitenplaats Beek en Hoff. Het ontwerpbestemmingsplan ligt volgens uw kennisgeving van 20 oktober tot en met 30 november 2017 ter inzage (**bijlage 1**).

De heer Matser kan zich niet verenigen met het ontwerpbestemmingsplan voor zover daarin onvoldoende rekening wordt gehouden met zijn belangen ten opzichte van de overtuin.

1. Achtergrond

De heer Matser is sinds 1999 eigenaar van het perceel Dorpsstraat 102 E/F in Loenen aan de Vecht. De heer Matser is eigenaar geworden van het perceel na een door de gemeente Loenen uitgeschreven openbare inschrijving. Net als de Buitenplaats Beek en Hoff waren ook de koetshuizen jarenlang in eigendom bij de gemeente.

Het betreft twee voormalige koetshuizen met tuin die grenzen aan de zogenaamde 'overtuin' van de Buitenplaats Beek en Hoff aan de Dorpsstraat. De overtuin maakt blijkens de verbeelding van het ontwerpplan onderdeel uit van het bestemmingsplan. Op de volgende illu-



In Nederland wordt de praktijk uitgevoerd door AKD N.V., statutair gevestigd in Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24366820). Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met AKD N.V. Op de overeenkomst zijn, onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 61/2014 en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op www.akd.nl

DATUM 17 november 2017
ONS KENMERK 274266
PAGINA 2 van 5

stratie is de huidige situatie van de overtuin (foto van Google maps) weergegeven met uiterst rechts het eigendom van de heer Matser.



Omdat de tuin behorend bij de koetshuizen niet via de openbare weg toegankelijk is, werd tijdens het verkoopproces met wethouder Wijnschenk afgesproken dat de heer Matser ten behoeve van de aan- en afvoer van (tuin)materialen gebruik zou kunnen maken van de overtuin. Daartoe werd in de (door de heer Matser te realiseren) gietijzeren erfafscheiding een tuinhek aangebracht.

Sindsdien wordt vooral door de tuinman gemiddeld eenmaal per week gebruik gemaakt van het tuinhek om vervolgens via de paden van de overtuin op de Dorpsstraat uit te komen. Destijds was natuurlijk niet te voorzien dat de gemeente op een later moment Buitenplaats Beek en Hoff van de hand zou doen inclusief de altijd toegankelijke overtuin.

2. De overtuin lijkt als een 'afterthought' binnen de begrenzing van het ontwerp-bestemmingsplan te zijn opgenomen

Bij lezing van de toelichting viel erg in het oog dat het niet de bedoeling lijkt te zijn geweest de overtuin binnen de planbegrenzing te brengen. Op diverse plaatsen in de toelichting staat namelijk met zoveel woorden dat de overtuin buiten het plangebied ligt. Zie in dit verband bijvoorbeeld de beschrijving van de huidige situatie in paragraaf 2.1 en alle tekeningen waaronder is aangegeven dat de overtuin buiten het plangebied ligt.

DATUM 17 november 2017
ONS KENMERK 274266
PAGINA 3 van 5

Op geen enkele manier lijkt uw gemeentebestuur dan ook bewust de overtuin binnen dit ontwerpplan te hebben gebracht, laat staan dat is beoordeeld of een en ander in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Daarmee is dan ook ten onrechte geen aandacht besteed dan wel geborgd dat de belangrijke functie die de overtuin als binnentuin voor de hele dorpsgemeenschap heeft, behouden blijft.

3. De toegankelijkheid van de overtuin is onvoldoende beschermd

3.1. Juridisch kader

Recht van overpad

Krachtens artikel 5:70 BW is een erfdienstbaarheid een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) kan zijn bezwaard. Een erfdienstbaarheid kan bijvoorbeeld ook een recht van overpad inhouden. Deze beperkte rechten kunnen ontstaan door vestiging of door verjaring (artikel 5:72 BW).

Wegenwet

De Wegenwet bevat voorschriften omtrent openbare wegen. De Wegenwet kent een heel ruime omschrijving van 'wegen' in artikel 1, tweede lid van de wet. Voetpaden, rijwielpaden, jaagpaden, dreven, molenwegen, kerkwegen en andere verkeersbanen voor beperkt gebruik vallen hier namelijk ook onder.

Voor de beoordeling of een weg kwalificeert als een openbare weg in de zin van de Wegenwet is van belang dat openbaarheid kan ontstaan door verjaring of bestemming. Voor verjaring geldt dat hiervoor nodig is dat een weg gedurende *dertig jaar* voor eenieder toegankelijk is geweest (artikel 4, eerste lid, aanhef en onder I Wegenwet), danwel dat een weg gedurende *tien jaar* voor eenieder toegankelijk is geweest én is onderhouden door de overheid (artikel 4, eerste lid, aanhef en onder II Wegenwet).

Een weg die openbaar is in de zin van de Wegenwet, is voor eenieder toegankelijk, zonder dat de weggebruikers voor het gebruik van de weg toestemming aan de eigenaar hoeven te vragen. Een dergelijke weg is dus openbaar toegankelijk.

3.2. Er is onvoldoende rekening gehouden met het bestaande recht van overpad

Ten behoeve van het perceel van de heer Matser is door verjaring een recht van overpad ontstaan om via de overtuin de tuin van de koetshuizen te bereiken. Bij de voorbereiding van het ontwerpplan is dit ten onrechte niet onderkend. Dit is temeer bijzonder omdat de gemeente – als eigenaar – van dit recht op de hoogte is.

DATUM 17 november 2017
ONS KENMERK 274266
PAGINA 4 van 5

Dit recht van overpad behelst een privaatrechtelijke belemmering waar ten onrechte bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan geen rekening mee is gehouden. Gelet daarop kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld.

3.3. De openbare toegankelijkheid van de overtuin wordt niet in het bestemmingsplan geborgd

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen ook voetpaden kwalificeren als openbare weg. De Overtuin is in ieder geval zolang als dat de Buitenplaats in eigendom was van de gemeente, voor eenieder toegankelijk geweest. Door de gemeente werd de overtuin gebruikt als locatie voor huwelijksvoltrekkingen, maar ook de intocht van Sinterklaas is er jarenlang georganiseerd. Vanzelfsprekend werd de overtuin ook door de gemeente onderhouden. Gelet daarop kwalificeren de voetpaden van de overtuin als openbare weg.

Niet alleen is op geen manier inzichtelijk gemaakt dat uw gemeentebestuur ervan bewust is dat de overtuin al jarenlang een belangrijke functie vervult voor de dorpsbewoners en de heer Matser in het bijzonder, ook geldt dat met het openbare karakter van de tuin onvoldoende rekening is gehouden in het ontwerpbestemmingsplan. Een en ander maakt namelijk dat de overtuin afwijkt van andere buitenplaatsen en overtuinen binnen de gemeente. Het had op de weg van uw gemeentebestuur gelegen om hier rekening mee te houden en voldoende waarborgen op te nemen. Het gegeven dat überhaupt niet de bedoeling lijkt te zijn geweest de overtuin binnen het bestemmingsplan te brengen, zou wellicht een verklaring hiervoor kunnen zijn. Dit brengt echter wel mee dat het plan op dit punt niet voldoet aan de eisen van artikel 3.1 van de Wro.

Ten overvloede merkt de heer Matser op – voor het geval uw gemeentebestuur onverhoopt zou doorgaan op de ingeslagen weg – dat wel een onttrekkingsbesluit van de gemeenteraad nodig is als bedoeld in artikel 7 van de Wegenwet. Bij dit besluit dienen vervolgens opnieuw – net als voor de bestemmingsplanprocedure – alle belangen tegen elkaar te worden afgewogen.

4. Afrondend: verzoek om gesprek

Gelet op het voorgaande betreurt de heer Matser het dat hij moet constateren dat in het ontwerpbestemmingsplan geen rekening is gehouden met de overtuin en in het bijzonder ook van zijn belang om daar in de toekomst op eenzelfde manier gebruik van te kunnen blijven maken.

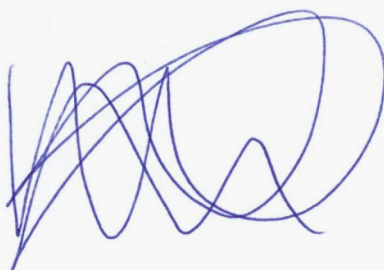
Hoewel de heer Matser zich – ook gelet op de aflopende zienswijzetermijn – genooddaakt zag deze zienswijze in te dienen, zou hij verdere juridisering graag voorkomen. Daarbij acht hij het ook van belang dat hij reeds met de nieuwe eigenaren heeft gesproken over zijn gebruik van het pad en dat zij hiertegen geen bezwaren leken te hebben. Wellicht is er dan

DATUM 17 november 2017
ONS KENMERK 274266
PAGINA 5 van 5

ook op een eenvoudige manier een oplossing te bereiken die recht doet aan de belangen van alle partijen. In dat kader staat de heer Matser ook graag open voor overleg met uw bestuur en ziet hij in daarvoor graag een uitnodiging tegemoet.

Hoogachtend,
mede namens Merel Holtkamp,

voor Hugo Doornhof

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, likely belonging to Hugo Doornhof.



Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff, Stichtse Vecht



Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de buitenplaats wordt gewijzigd van maatschappelijke doeleinden (gemeentekantoor) naar woondoeleinden. In het hoofdhuis komen 2 zelfstandige wooneenheden met elk een eigen bijgebouw. De omgevingsvergunning voor deze verbouw, waarbij het Rijksmonument van maatschappelijk doeleinden naar twee zelfstandige wooneenheden wordt getransformeerd, is in 2016 al verleend. Bij de verkoop van de buitenplaats is met de kopers overeengekomen dat de raadszaal wordt gesloopt en het gemaximeerde volume van deze raadszaal elders op het terrein van de buitenplaats mag worden teruggebouwd. Het plan gaat uit van 1 nieuwe woning uitgevoerd in één bouwlaag met kap gesitueerd aan de Molendijk, 1 bijgebouw en 1 carport en twee extra bijgebouwen die horen bij de wooneenheden in de hoofdhuis.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff (IDN NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-OW01) vanaf vrijdag 20 oktober 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Inloop bijeenkomst

Op 14 november 2017 is er een inloopbijeenkomst van 19:30 - 20:30 uur in Studio Idee (voorheen 't Kampje plus) Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen aan de Vecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u informatie krijgen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure.

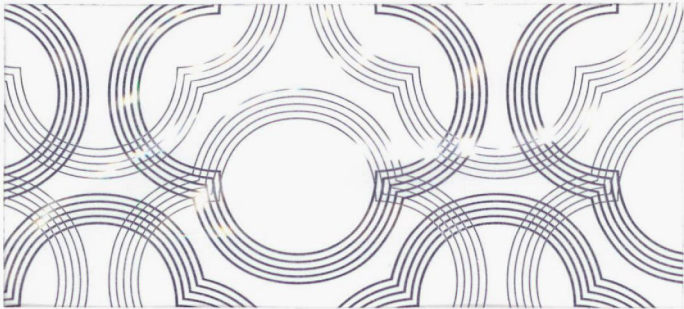
Reageren

U kunt vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017 schriftelijk (geen e-mail), online of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff Z/15/41190', richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. U kunt uw zienswijze ook online kenbaar maken via www.stichtsevecht.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Lutters (14 0346).



Postbus 59280 1040 KG Amsterdam

TNT Post
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas



Post op rekening

R NL



Aangetekend

G-A-1

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



3SRRC07135699